

Infracciones, sanciones y reducciones tributarias

Fundamento legal (CNPT), reducciones del art. 88, autoliquidación de sanciones, formularios D-110, D-116, D-120 y D-121, formas de pago y cinco casos resueltos de distintos impuestos.

Infracción

La conducta que incumple

Sanción

La consecuencia legal

Reducción

Hasta 80 % si corrige solo

Resultado de aprendizaje 2 (MEP-DETCE)

Resolver casos sobre infracciones, sanciones y reducciones aplicadas a los impuestos tipificados por el Ministerio de Hacienda, según la normativa tributaria vigente.

Indicadores de logro

- **Contrasta** las diferencias entre sanción e infracción.
- **Resuelve casos** sobre infracciones, sanciones y reducciones aplicables a los impuestos vigentes.

Caso guía

Distribuidora El Roble S.A., de Mercedes Norte, cometió varios incumplimientos en 2026. Usted, como técnico contable, calcula cuánto debe pagar y cómo corregir.

Así avanzamos

- 1 Infracción vs. sanción
- 2 Fundamento legal: artículos del CNPT
- 3 Reducciones (art. 88)
- 4 Formularios y autoliquidación
- 5 Formas y lugar de pago
- 6 Cinco casos de distintos impuestos
- 7 Práctica e ideas clave

	Infracción	Sanción
Qué es	La conducta (acción u omisión) que incumple una norma tributaria	La consecuencia que la ley impone por esa conducta
Quién la comete / impone	El contribuyente o responsable	La Administración Tributaria (o el propio contribuyente al autoliquidarla)
Ejemplo	No presentar la declaración de IVA a tiempo	Multa de ₡231 100 (art. 79)
Orden	Primero ocurre	Después se aplica

Regla de oro: **sin infracción no hay sanción**, y la sanción debe estar escrita en la ley (principio de legalidad).

Infracciones administrativas

Incumplir **deberes formales**: no inscribirse (art. 78), no declarar a tiempo (art. 79), no llevar registros, no emitir factura.

Infracciones materiales

Afectan el **monto** del impuesto: omitir o declarar de menos (art. 81), pagar tarde (arts. 80 y 80 bis).

Intereses (art. 57)

No son una sanción: compensan el tiempo que el Estado no tuvo el dinero. Siempre se cobran por pagar tarde.

Artículo	Infracción o figura	Sanción vigente	Monto 2026 (SB \$462 200)
57	Pago fuera de plazo	Intereses a la tasa fijada por Hacienda	8,41 % anual desde 1-jul-2026 (8,52 % ene-jun)
76	Autoliquidación de sanciones	El contribuyente calcula y paga su propia multa	—
78	No inscribirse, no modificar o no desinscribirse a tiempo	50 % de un salario base por mes o fracción , máximo 3 SB	\$231 100 por mes; tope \$1 386 600
79	No presentar una declaración en plazo	50 % de un salario base	\$231 100 por declaración
80	Pagar tarde un tributo determinado por Hacienda	1 % por mes o fracción, máximo 20 %	Sobre lo no pagado
80 bis	Pagar tarde un tributo autoliquidado	1 % por mes o fracción, máximo 20 %	Sobre lo no pagado
81	Omitir o declarar de menos; devoluciones indebidas	50 % de la diferencia; 100 % grave; 150 % muy grave	Sobre la diferencia
88	Reducción de sanciones	75 %, 50 % o 25 % (80 %, 55 %, 30 % si autoliquida y paga)	Para arts. 78, 79, 81 y 83

Salario base 2026: **\$462 200**. Fuente: texto vigente del CNPT en SCIJ.

Momento en que corrige	Reducción	Si además autoliquidada y paga	Paga de la multa
a) Espontáneo , antes de cualquier actuación de Hacienda	75 %	80 %	20 %
b) Tras una actuación , antes del acto o resolución	50 %	55 %	45 %
c) Acepta dentro del plazo para recurrir	25 %	30 %	70 %
Acto firme	0 %	0 %	100 %

Multa a pagar = Multa × (1 – % de reducción)

Ej.: 231 100 × (1 – 80 %) = €46 220

Condiciones

- Debe **subsanan**: presentar lo omitido y pagar el impuesto con sus intereses.
- Aplica a multas de los **arts. 78, 79, 81 y 83**.
- **No** reduce intereses (art. 57) **ni** morosidad (arts. 80 y 80 bis).
- La reducción mayor exige **autoliquidar y pagar** la multa en el mismo acto.

Mensaje para el técnico: **corregir rápido y por iniciativa propia** es la decisión más barata.

Formulario	Para qué sirve	¿Dónde se hace hoy?
D-110	Recibo oficial para pagar impuestos y sanciones (variantes D-110-07 inmuebles, D-110-08 muebles)	EDDI-7 para traspasos hasta 31-dic-2026; otros pagos en TRIBU-CR
D-116	Autoliquidación de sanciones por infracción administrativa (con instructivo)	Era de ATV. En TRIBU-CR la autoliquidación se presenta con el D-176 (fuente secundaria: verificar)
D-120	Declaración del impuesto de traspaso de bienes inmuebles	EDDI-7 hasta 31-dic-2026
D-121	Impuesto sobre la transferencia de vehículos , aeronaves y embarcaciones (2,5 %)	EDDI-7 hasta 31-dic-2026

Desde el **6-oct-2025** TRIBU-CR reemplazó a ATV y los números cambiaron (ej. IVA D-104 → **150**). En TRIBU-CR el "110" ya **no** es el recibo de pago: significa otra cosa.

Declaraciones de prueba

Para practicar: instale **EDDI-7** (programa gratuito de Hacienda) y confeccione una D-120 y una D-121 de prueba **sin enviarlas**. En TRIBU-CR use los datos de un caso del aula con el docente.

Cómo usar un instructivo

- 1 Leer qué infracción y período cubre.
- 2 Llenar los datos de identificación.
- 3 Anotar la base, la multa y la reducción.
- 4 Revisar el total antes de pagar.

Autoliquidar una sanción (art. 76)

- 1 **Subsanar**: presentar la declaración omitida o corregida.
- 2 Pagar el impuesto + intereses + morosidad.
- 3 Identificar el **artículo** de la infracción.
- 4 Calcular la multa y aplicar la **reducción** que corresponde.
- 5 Presentar la autoliquidación (D-116 → hoy D-176 en TRIBU-CR) indicando el **período** de la infracción.
- 6 Pagar y **guardar** los comprobantes.

Formas y lugar de cancelación

Forma	Dónde
En línea	TRIBU-CR, con débito a una cuenta IBAN
En ventanilla	Entidades recaudadoras autorizadas: bancos del Sistema Bancario Nacional (ej. BCR, Banco Nacional; verificar lista vigente)
Traspasos	Formulario de EDDI-7 impreso y pagado en entidad autorizada

La Administración **verifica** después lo autoliquidado: si el cálculo está mal, cobra la diferencia.

Datos

El Roble no presentó el **formulario 150 (IVA)** de agosto 2026: impuesto **₡850 000**, vencía el **15-sep-2026**. Lo presenta y paga por iniciativa propia el **9-oct-2026** (24 días tarde) y autoliquidada la multa.

Morosidad 80 bis = 1 % (1 fracción de mes) × 850 000 = ₡8 500

Intereses = 850 000 × 8,41 % × 24/365 = ₡4 700,38

Multa art. 79 = ₡231 100 × (1 – 80 %) = ₡46 220

Total = 850 000 + 8 500 + 4 700,38 + 46 220 = **₡909 420,38**

Fecha	Cuenta y detalle	Debe	Haber
9-oct	IVA por pagar	850 000	
	Gasto por recargos tributarios	8 500	
	Gasto por intereses tributarios	4 700,38	
	Gasto por multas (no deducible)	46 220	
	Bancos		909 420,38
	<i>Pago extemporáneo del IVA de agosto 2026 con sanción autoliquidada</i>		

Multas e intereses tributarios **no son deducibles** del impuesto sobre la renta: se registran en cuentas separadas.

Datos

La **Soda La Esquina**, cliente del despacho, inició actividades y se inscribió en TRIBU-CR con **3 meses y 10 días** de atraso, **antes** de que Hacienda lo detectara. Autoliquida y paga la multa.

- 1 Meses o fracción: 3 meses + 10 días → **4**.
- 2 $Multa = 4 \times \text{C}\$231\,100 = \text{C}\$924\,400$ (no pasa el tope de C\$1 386 600).
- 3 Reducción espontánea con pago: **80 %**.
- 4 A pagar = $924\,400 \times 20\% = \text{C}\$184\,880$.

¿Y si espera?

Situación	Multa	Paga
Espontánea, autoliquida (-80 %)	924 400	184 880
Espontánea sin autoliquidar (-75 %)	924 400	231 100
Tras actuación, autoliquida (-55 %)	924 400	415 980
8 meses de atraso (tope 3 SB), -80 %	1 386 600	277 320

Además, el no inscrito arriesga que la prescripción suba de 4 a **10 años**.

Datos

El Roble declaró un impuesto sobre la renta de **€2 400 000**, pero al revisar descubre gastos personales registrados como gastos de la empresa: el impuesto correcto es **€3 100 000**.

Diferencia (impuesto omitido) = 3 100 000 – 2 400 000 = €700 000
Multa art. 81 = 50 % × 700 000 = **€350 000**

La multa sube a **100 %** (grave) si hay ocultación de más del 10 % de la base, o a **150 %** (muy grave) con medios fraudulentos.

La multa según el momento

Momento	Reducción	Multa a pagar
Rectifica solo y autoliquida	80 %	70 000
Tras actuación, autoliquida	55 %	157 500
Acepta en plazo de recurso, paga	30 %	245 000
Acto firme	0 %	350 000

En todos los casos se paga además el impuesto de **€700 000** con **intereses** y morosidad.

Datos

El Roble compra un lote; traspaso de **€1 080 000**. La escritura es del 1-jul-2026 y el pago vencía el **22-jul-2026**. Se paga el **25-sep-2026** (65 días).

- 1 Contar meses o fracción: 22-jul → 22-sep = 2 meses + 3 días → **3**.
- 2 Morosidad 80 bis = $3 \% \times 1\,080\,000$.
- 3 Intereses art. 57 por 65 días al 8,41 %.
- 4 Sumar impuesto + morosidad + intereses.

Morosidad = €32 400

Intereses = $1\,080\,000 \times 8,41 \% \times 65/365 =$
€16 174,85

Total = **€1 128 574,85**

¿Hay multa reducible?

No: aquí solo hay **morosidad e intereses**, que el art. 88 **no reduce**. Por eso el notario debe pagar dentro de los 15 días hábiles.

Mientras no se pague, el Registro **no inscribe** el lote a nombre de El Roble.

Datos

El Roble compra un pick-up usado. La escritura dice **¢4 000 000**, pero el **valor fiscal** de Hacienda es **¢6 200 000**. Declaró sobre ¢4 000 000.

Hacienda inicia una revisión y El Roble corrige y autoliquida antes de la resolución. Pago vencido el **10-jul-2026**, corregido el **9-sep-2026** (61 días).

Correcto = $6\,200\,000 \times 2,5\% = \text{¢}155\,000$

Declarado = $4\,000\,000 \times 2,5\% = \text{¢}100\,000$

Diferencia = ¢55 000

Cálculo de lo que debe pagar

Multa art. 81 = $50\% \times 55\,000 = \text{¢}27\,500$

Con reducción 55 %: $27\,500 \times 45\% = \text{¢}12\,375$

Morosidad (2 meses o fracción) = $2\% \times 55\,000 = \text{¢}1\,100$

Intereses = $55\,000 \times 8,41\% \times 61/365 = \text{¢}773,03$

Total = $55\,000 + 12\,375 + 1\,100 + 773,03 = \text{¢}69\,248,03$

En vehículos la base es el **mayor** entre el valor de la escritura y el valor fiscal; tarifa **2,5 %** (Ley 7088); lo paga el **comprador**.

#	Ejercicio	Respuesta
1	¿Infracción o sanción? "Multa de ¢231 100"	Sanción
2	¿Infracción o sanción? "No emitir factura electrónica"	Infracción
3	Sociedad paga el impuesto a las personas jurídicas (¢115 550) el 10-abr-2026; vencía el 31-ene-2026 (69 días, tasa 8,52 %)	Morosidad 3 % = ¢3 466,50; intereses = $115\,550 \times 8,52\% \times 69/365 = \text{¢}1\,861,08$; total ¢120 877,58
4	Omitió 2 declaraciones de IVA y las presenta solo, autoliquidando	$2 \times 46\,220 = \text{¢}92\,440$ de multas
5	Impuesto omitido ¢50 000, rectifica solo y autoliquidada	Multa $25\,000 \times 20\% = \text{¢}5\,000$
6	¿Se reducen los intereses si corrige espontáneamente?	No , el art. 88 solo reduce multas
7	Formulario para declarar el traspaso de un carro	D-121 (EDDI-7)

Para recordar

- 1 **Infracción** = conducta; **sanción** = consecuencia legal.
- 2 Montos en salarios base: **₡231 100** = 50 % de ₡462 200.
- 3 Arts. **78** inscripción, **79** no declarar, **80/80 bis** morosidad, **81** declarar de menos.
- 4 Reducción: **80 % · 55 % · 30 %** si autoliquida y paga.
- 5 Intereses y morosidad **no** se reducen.
- 6 D-120 y D-121 en **EDDI-7** hasta 31-dic-2026; lo demás en **TRIBU-CR**.

Ruta de solución de cualquier caso

1) ¿Qué infracción? 2) ¿Qué artículo? 3) Multa base. 4) ¿En qué momento corrige? 5) Reducción. 6) Sume impuesto, morosidad e intereses.

Para verificar: equivalencia oficial D-116 → D-176 en TRIBU-CR y la lista vigente de entidades recaudadoras.